

No seas un espectador de tu propia causa: El poder de la Querella Penal para víctimas y familiares

Ser víctima de un delito es una de las experiencias más traumáticas que una persona puede atravesar. Al dolor, el miedo y la pérdida, se le suma una burocracia judicial que a menudo resulta fría y distante.

Lo más común es pensar que, tras realizar la denuncia policial, el Estado se encargará de todo. Si bien el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de investigar, la realidad de los tribunales es compleja: exceso de causas, falta de recursos y tiempos que se dilatan.

Aquí es donde entra en juego una figura fundamental: **La Querella**.

¿Qué es constituirse como Querellante?

En el derecho penal, la víctima no tiene por qué ser un simple testigo de lo que ocurre en su expediente. La ley te otorga el derecho de asumir un **rol activo**.

Constituirse como querellante (con el patrocinio de un abogado penalista privado) significa que dejas de "mirar el partido desde la tribuna" y bajas a la cancha. Te conviertes en una **parte legítima** del proceso, con voz y voto, trabajando a la par (o incluso por delante) del fiscal.

¿Por qué es vital para la víctima y su familia?

Muchas causas se archivan por falta de pruebas o por inactividad. Contar con un abogado querellante cambia la dinámica del proceso por cuatro razones clave:

1. **Aportar y controlar pruebas:** No tienes que esperar a que el fiscal decida llamar a un testigo o pedir una pericia. Como querellante, puedes proponer tus propios peritos de parte, solicitar allanamientos, rastreos informáticos y citar testigos clave que la fiscalía podría haber pasado por alto.
2. **Evitar el archivo de la causa:** Si el fiscal considera que "no hay delito" o quiere cerrar el caso, la querella tiene el poder de oponerse y exigir que la investigación continúe.
3. **Derecho a apelar:** Si un juez decide liberar al imputado o dictar una falta de mérito, la víctima —constituida en querellante— puede apelar esa decisión ante cámaras superiores. Sin querella, esa decisión solo dependería del fiscal.
4. **Solicitar penas:** En el momento del juicio, la querella puede solicitar una condena distinta o más severa que la que pide el fiscal, asegurando que el daño sufrido sea realmente valorado.

El rol de la familia: Cuando la voz de la víctima no está

Hay situaciones dolorosas donde la víctima directa no puede ejercer sus derechos, ya sea por ser menor de edad, por una incapacidad o, en los casos más trágicos, en delitos de homicidio.

En estos escenarios, **los familiares directos (padres, hijos, cónyuges) tienen la legitimidad para constituirse como querellantes.**

Sabemos que para una familia en duelo o en crisis, lidiar con tribunales es desgastante. Sin embargo, asumir el rol de querellante es la única garantía de que la memoria y los derechos de su ser querido sean defendidos con la tenacidad que el caso requiere. Es la forma de asegurar que el expediente no se convierta en "un número más".

No estás solo en este proceso

El sistema penal es laberíntico y difícil de navegar sin una guía experta. El fiscal representa al Estado; **nosotros te representamos a ti.**

En nuestro estudio entendemos que detrás de cada expediente hay una vida, una familia y una necesidad de reparación. Asumir la querella es el primer paso para recuperar el control y buscar la verdad.

¿Fuiste víctima de un delito o sientes que la causa judicial de tu familiar está estancada?

No dejes que el tiempo pase. Contáctanos hoy para evaluar tu caso y diseñar una estrategia que impulse la investigación hacia la justicia.